

Nr. 8 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 17. Januar 1938

R 43 II/1200, Bl. 5–6

Beginn:

Beginn:

[Projekt eines Führererlasses über den Beauftragten zur Sicherung der NS-Weltanschauung]

1. *Vermerk:* Reichsleiter Rosenberg wünscht die Errichtung einer Dienststelle eines Beauftragten des Führers, die auf Partei und Staat Einfluß nehmen soll zur Sicherung der nationalsozialistischen Weltanschauung und Abwehr des Bolschewismus¹. Die zu erteilende Vollmacht soll umfassen:

– 1.

Gegenzeichnung der Gesetze und Verordnungen, die erzieherische und weltanschauliche Inhalte haben;

– 2.

Federführung und Anweisungsberechtigung in allen das bolschewistische Problem berührenden Fragen. Auf welche Dienststellen der Partei und ihrer Nebenorganisationen und auf welche Behörden sich diese Rechte erstrecken sollen, ist nicht zum Ausdruck gebracht;

– 3.

Befugnisse zu Maßnahmen gegenüber der Partei und den ihr angeschlossenen Verbände[n], die zur Sicherung der nationalsozialistischen geistig-kulturellen und weltanschaulichen Erziehung und Schulung notwendig sind.

Die zu errichtende Dienststelle soll eine oberste Reichsbehörde sein mit unmittelbarer Unterstellung unter den Führer und Reichskanzler.

Der Erlaß soll auch eine Bestellung des Reichsleiters Rosenberg zum Leiter dieser obersten Reichsbehörde enthalten.

Der Führer und Reichskanzler ist gewillt, dem Reichsleiter Rosenberg Vollmachten der verlangten Art zu erteilen, jedoch in einer von dem Vorschlag abweichenden Form. Durch den Erlaß soll lediglich sichergestellt werden, daß Reichsleiter Rosenberg in der Lage ist, auf den genannten Gebieten eine Einwirkungsmöglichkeit zu entfalten. Es scheidet hierbei von vornherein aus das Recht der

¹ Am 13. 1. 1938 hatte RL Rosenberg, zus. mit dem Entw. einer AnO Hitlers betr. „Errichtung der Hohen Schule“, an Lammers den unbetitelten Entw. eines FüE übergeben. Dieser lautete: „Hiermit wird die Dienststelle eines Beauftragten des Führers für die NSDAP und den Staat zur Sicherung der nationalsozialistischen Weltanschauung und Abwehr des Bolschewismus errichtet. Gesetze und Verordnungen erzieherischen und weltanschaulichen Inhalts bedürfen der Gegenzeichnung des Beauftragten. Er ist federführend und anweisungsberechtigt in allen das bolschewistische Problem berührenden Fragen. Er trifft für die Partei und die ihr angeschlossenen Verbände jene Maßnahmen, die zur Sicherung der nationalsozialistischen geistig-kulturellen und weltanschaulichen Erziehung und Schulung notwendig sind. – Der Beauftragte ist Reichsleiter der NSDAP. Seine staatliche Dienststelle ist eine oberste Reichsbehörde. Der Beauftragte untersteht mir unmittelbar. – Zum Beauftragten des Führers zur Sicherung der nationalsozialistischen Weltanschauung und Abwehr des Bolschewismus ernenne ich Reichsleiter Alfred Rosenberg. – Dieser schlägt mir Ausführungsbestimmungen vor.“ R 43 II/1200, Bl. 2–4. Beim Vortrag noch am selben Tag (Anhang, FV 22*) hatte Hitler eine abschwächende Umarbeitung gewünscht, wie von Willuhn nachstehend angedeutet. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12425. A. Rosenberg fungierte aufgr. einer Verfügung Hitlers vom 24. 1. 1934 als „Beauftragter des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaul. Schulung und Erziehung der NSDAP“; s. BOLLMUS, Amt Rosenberg, S. 54–60. Schon im Sept. 1935 und Okt. 1936 hatte er vergeblich seine Ernennung zum „Reichsminister für Weltanschauung und Kultur“ bzw. „Generalbeauftragten des Dt. Reiches zur Abwehr des Weltbolschewismus und zur Sicherung der ns. Weltanschauung“ betrieben; ebd. Bl. 80f., 84, 98f. Der neuerl. Anlauf stand in Zusammenhang mit dem von ihm bekämpften (letzten) Versuch des RKiM Kerrl, eine Zwangseinkünfte der evangel. Kirchen unter deutschchristl. Ägide zustandezubringen (Dok. Nr. 23a), und Kerrls provokanter Ankündigung einer Broschüre „Über Weltanschauung und Religion im ns. Staat“, von deren Aufnahme bei Hitler er sein weiteres Verbleiben im Amt abhängig zu machen gedachte; vgl. KREUTZER, Reichskirchenministerium, S. 309–314.

Gegenzeichnung von Gesetzen jeder Art (Verordnungen, Anordnungen, Erlasse). Um den Willen des Führers zur Geltung zu bringen, wird ausreichend und erforderlich sein, durch einen Erlaß Partei und Staat (Reichsministerien und Oberste[n] Reichsbehörden) aufzugeben, Reichsleiter Rosenberg bei allen gesetzgeberischen Maßnahmen und bei der sonstigen Behandlung von Einzelfällen von grundlegender Bedeutung schon bei der Ausarbeitung zu beteiligen, soweit es sich um Fragen nationalsozialistischer Weltanschauung und um die Abwehr des Bolschewismus handelt.

Bei einer Regelung der Angelegenheit in dem von Reichsleiter Rosenberg gewünschten Sinne tritt zugleich die Frage nach der Zuständigkeitsabgrenzung auf, die Abgrenzung müßte insbesondere erfolgen auf den Gebieten, für die der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, der Reichsminister des Innern (insbesondere Bereich Himmler) und der Reichskriegsminister (Spionageabwehr) zuständig sind. In der in dem vorbereiteten Erlaß getroffenen Form liegt eine Zuständigkeitsabgrenzung nicht. Er ist so allgemein gehalten, daß die Kompetenzkonflikte mit Sicherheit zu erwarten sind. Es ist auch der Hinweis angebracht, daß sämtliche gesetzgeberische Akte und Einzelentscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung bereits von Anfang an der Mitarbeit des Stellvertreters des Führers unterliegen. Es liegt deshalb auch der Vorschlag nahe, dem Reichsleiter Rosenberg innerhalb dieses Geschäftsbereichs fest umrissene Vollmachten zu geben. Es würde hierdurch einmal die Kontinuität der Verwaltung gewährleistet und zum andern zumindest die Doppelarbeit beim Stellvertreter des Führers vermieden.

2. Dem Herrn Reichsminister geh[orsamst] vorgelegt².

W[illuhn]

² Am 17. 1. 1938 besprach sich Lammers mit Rosenberg, der ihm am 21./24. 1. eine Neufassung des FÜE zuleitete. Die zentralen Passagen lauteten nun: „Gesetze und Verordnungen erzieherischen und weltanschaulichen Inhalts werden im Benehmen mit dem Beauftragten erlassen. Er ist berechtigt, für die Partei und die ihr angeschlossenen Verbände jene Maßnahmen anzuordnen, die zur Sicherung der geistig-kulturellen und weltanschaulichen Erziehung und Schulung notwendig sind. – Die Sachbearbeitung der Sondergebiete bei der Abwehr des Bolschewismus verbleibt den damit beauftragten Dienststellen, jedoch ist der Beauftragte für Partei und Staat federführend und anweisungsberechtigt in allen das bolschewistische Problem berührenden Fragen.“ R 43 II/1200, Bl. 6v–9. Willuhn erstellte hieraus eine redigierte (dritte) Fassung, die aber beim Vortrag am 4. 2. (Anhang, FV 67*) nicht die Billigung Hitlers fand; ebd. Bl. 10f.

Nach dem Ergebnis dieses Vortrags revidierte MD Kritzinger nochmals den Entw., jetzt als „Erlaß über die Einsetzung eines Beauftragten zur Sicherung der ns. Weltanschauung“, und formulierte den materiellen Kern wie folgt: „Die Reichsminister haben meinen Beauftragten bei der Neuordnung auf allen Gebieten, die allgemeine und grundsätzliche Fragen der Weltanschauung berühren, zu hören (zu beteiligen und daher zu hören), wenn mit der Vorbereitung von Gesetzen, Verordnungen oder sonstigen allgemeinen Maßnahmen auf diesen Gebieten begonnen wird. – Der geistige Kampf gegen den Bolschewismus ist in enger Fühlung mit meinem Beauftragten zu führen. – Für die Partei, ihre Gliederungen und die ihr angeschlossenen Verbände kann mein Beauftragter im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers die zur Sicherung der weltanschaulichen Erziehung und Schulung notwendigen Maßnahmen treffen.“ Hitler konnte sich, als Lammers ihm sogleich am 5. 2. diese abgeschwächte Neufassung vortrug, auch für sie nicht erwärmen, fand sie vielmehr „bedenklich“; Anhang, FV 74*. Lammers teilte dies noch am selben Tag Rosenberg schriftl. mit, hielt am 23. 3. erneut Rücksprache mit ihm und ließ sich die Sache bis März 1939 16 mal wiedervorlegen, ehe er sie vorläufig z. d. A. schrieb; R 43 II/1200, Bl. 12–15. Erst nach Kriegsbeginn kam Rosenberg auf sein Begehren wieder zurück: s. Folgeband, Dok. vom 20. 11. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 8 Vorlage des Reichskabinettsrats Willuhn an Reichsminister Lammers. 17. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d008>